

1500711-59.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... sendo uma delas pela prática de roubo duplamente majorado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500711-59.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500711-59.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229111/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Victor Guilherme Lima Uliam

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de VICTOR GUILHERME LIMA ULIAM, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, por duas vezes (2x), na forma do artigo 71 do Código Penal.

Narra a denúncia que, em data e horário incertos, mas entre os dias 19 e 22 de agosto de 2022, na Avenida Presidente Prudente, 4000, Parque Higienopolis, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, VICTOR GUILHERME LIMA ULIAM, subtraiu, para si, com abuso de confiança, um rolo de cabo flexível, 1x4,00, de cor preta, com aproximadamente 90 metros, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), lixadeira Philco, modelo 41/4, avaliada em R\$ 300,00 (trezentos reais).

No dia 22 de agosto de 2022, por volta das 09h00min, na Avenida Presidente Prudente, 4000, Parque Higienopolis, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, VICTOR GUILHERME LIMA ULIAM, subtraiu, para si, com abuso de confiança, um rolo de cabo flexível, 1x4,00, de cor preta, com aproximadamente 90 metros, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O denunciado foi contratado pelo construtor BRUNO GARDIN OLIVEIRA, na semana anterior aos fatos ora apurados, para prestar serviços como servente de pedreiro em uma obra localizado no endereço acima descrito.

Em data incerta, mas entre 19 e 22 de agosto, o denunciado subtraiu uma lixadeira

que estava no local dos fatos.

No dia 22 de agosto de 2022, o denunciado se apossou de um rolo e o colocou em uma sacola. Ele também pediu para o ofendido para deixar o local de trabalho mais cedo, então foi embora na posse do rolo de fio subtraído.

Todavia, outros funcionários do ofendido presenciaram o momento em que o ofendido subtraiu o bem, então avisaram o construtor, que acionou a Polícia.

Os policiais fizeram patrulhamento na região e encontraram o denunciado na posse da sacola sobredita, dentro da qual havia uma blusa de frio e, no interior desta, o rolo de fio.

A lixadeira não foi recuperada e o denunciado negou a prática dos crimes.

Em audiência de custódia realizada aos 23/08/2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 53/56).

Denúncia recebida aos 26 de agosto de 2022 (fls. 83/84).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual (fls. 100/101).

Por decisão de fl. 106, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a insuficiência de provas; a incidência do princípio da insignificância; o afastamento da qualificadora; subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo, fixando-se o regime inicial aberto

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 13); pelo auto de avaliação (fl. 14); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado, porém, unicamente quanto ao furto mencionado no item 02 da denúncia (fls. 78/79).

A testemunha Nilton César da Costa, policial militar, disse em juízo que o copom informou a ocorrência de um furto dentro de uma construção, no interior de um condomínio, indicando, ainda, as vestes e características do criminoso. Localizaram o réu, o qual estava com uma sacola plástica, contendo um rolo de fio parcialmente usado e uma blusa de frio. O réu informou que o encarregado da obra havia autorizado. O encarregado da obra compareceu no local e informou que havia dispensado o réu mais cedo, mas não que havia autorizado ele levar o objeto. O encarregado da obra disse que havia sumido um "martetele". Não sabe se foi localizado o "martetele".

A testemunha Ezequiel Carlos da Silva, policial militar, disse em juízo que o copom irradiou a ocorrência. Localizaram o réu, o qual possuía uma sacola, contendo uma blusa e um rolo de fio parcialmente usado. O réu disse que o encarregado da obra teria dado os objetos a ele. Conversando com o encarregado da obra, ele negou. Não se recorda se o réu possuía outras condenações. O encarregado da obra também notou a falta de um "martetele".

Interrogado em juízo, o réu disse que realmente pegou o rolo de fio, para fazer a troca de um chuveiro. Negou a subtração da lixadeira. Subtraiu o fio e o colocou do lado da blusa.

Pois bem.

A prova é clara no sentido de que o réu subtraiu da vítima 01 rolo de cabo flexível, 1x4,00, avaliado em R\$ 250,00, sendo posteriormente surpreendido pela polícia.

De se destacar que a palavra da vítima assume especial relevância em delitos contra o patrimônio, mormente em razão da pretensão de apenas colaborar para o

esclarecimento dos fatos, sem intenção de acusar inocentes.

No presente caso, além da palavra da vítima em solo policial, a autoria ainda foi corroborada pelas testemunhas policiais, que coerentemente narraram em juízo terem efetuado a detenção do acusado, na posse da res furtiva.

Aliado a isso, o réu confessou a prática delitiva, enfatizando que de fato subtraiu o rolo de cabo, pois pretendia utilizar na troca de um chuveiro, em sua residência. Nesse trilhar, é importante considerar que o réu consumou o delito de furto, haja vista que todo iter criminis foi praticado e os mencionado acusado detinha a posse do objeto (que, consoante informado pelas testemunhas, estava em uma sacola, juntamente com uma blusa).

A ação de subtrair bem alheio móvel foi inteiramente executada, mediante dolo do acusado.

Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio (apprehensio), exigindo-se, para a consumação do delito em comento, apenas a inversão da posse, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, coma anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecera sentença penal condenatória proferida em primeiro grau”. (STJ, 6ª Turma, REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014).

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, “indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado” (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Sem razão a defesa ao sustentar a incidência do princípio da bagatela, tendo em vista que o réu é multirreincidente em crime doloso (fls. 44/47), o que denota maior grau de reprovabilidade em seu comportamento. Além disso, o objeto furtado foi avaliado em R\$ 250,00, isto é, cerca de 20% do salário-mínimo nacional, sendo um valor considerável, não podendo catalogar a lesão jurídica como inexpressiva.

De mais a mais, de rigor o afastamento da qualificadora, visto que não ficou evidenciado pela prova amealhada nos autos que o ofendido nutria um sentimento de confiança pelo réu. A confiança é um sentimento interior de segurança em alguém. Aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. No presente caso, pelo depoimento da vítima na fase policial (fl. 06), ficou claro que ela fez a contratação do réu há apenas 01 semana antes dos fatos, sendo um período muito curto, que não denota especial vínculo de lealdade ou de fidelidade entre o empregado e o patrão.

Bem caracterizada, portanto, a prática de furto simples, sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

De outro vértice, a autoria em relação subtração do rolo de cabo flexível 1x4,00 e da lixadeira Philco, reportado no item 01 da denúncia (fl. 78), não foi comprovada quanto ao réu.

A vítima sequer veio a juízo ratificar sua versão sobre os fatos, valendo ressaltar também que, em solo policial, imputou o delito ao réu por suposição (fl. 06).

As testemunhas policiais nada presenciaram ou souberam esclarecer sobre esse suposto furto por parte do réu.

O réu negou o furto.

Assim, de rigor a absolvição

Isto, pois, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

Nesse sentido:

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do *in dubio pro reo* quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657). Como se anotou, "uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima *in dubio pro reo* (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Feitas as considerações acima, firmada a condenação no tocante aos fatos imputados no item 02 da denúncia (fls. 78/79), passo a dosar a pena do denunciado, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (destoa do normal para a espécie delitiva, tendo em vista que o réu foi contratado pela vítima para auxiliar na construção de uma casa, e acabou realizando o furto de um dos objetos da construção, o que evidencia total desprezo pela oportunidade de emprego concedida, além de revelar prejuízo à obra e o mau exemplo perante os demais companheiros de trabalho, daí por que, nesta fase, faz-se necessária a valoração negativa ante o maior grau de reprovabilidade na conduta do acusado); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista as condenações definitivas nos processos 0000405-73.2018.8.26.0594 - fl. 44 - reincidente e 0010196-87.2019.8.26.0996 - fls. 45/46 - reincidente; para se evitar *bis in idem*, nesta fase será valorada unicamente a condenação no processo 0000405-73.2018.8.26.0594 - fl. 44 - reincidente, ficando a outra para ser valorada exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, à luz da súmula 545 do STJ, presente a

atenuante da confissão espontânea.

De outro lado, presente a agravante da reincidência em razão da condenação definitiva no processo 0010196-87.2019.8.26.0996 - fls. 45/46.

Como trata-se de duas circunstâncias preponderantes, compenso a atenuante em questão com a agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira da ré que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é portador de péssimos antecedentes criminais, reunindo contra si duas condenações definitivas (fls. 44/47), sendo uma delas pela prática de roubo duplamente majorado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista os péssimos antecedentes criminais do acusado, conforme supramencionado, não sendo tais medidas socialmente recomendáveis na espécie.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

(a) ABSOLVER o réu VICTOR GUILHERME LIMA ULIAM, já qualificado nos autos, das imputações constantes do item 01 da denúncia (fl. 78), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e;

(b) CONDENAR o réu VICTOR GUILHERME LIMA ULIAM, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das duas condenações definitivas (fls. 44/47), sendo uma delas pela prática de roubo duplamente majorado, o que revela ser multirreincidente. Todos esses fatores evidenciam sério risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver às custas do patrimônio alheio, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste ponto, deve ser salientado que, na verdade, ficou comprovado que o réu foi responsável pela subtração de apenas 01 rolo de cabo, que foi apreendido e entregue à vítima (fl. 13), a qual sequer informou o valor do prejuízo nesse particular. Ademais, apesar de constar o pedido indenizatório na inicial acusatória, o acusado sequer foi interpelado quanto a tal pedido em seu interrogatório, de forma que não cabível o arbitramento sobredito, porquanto sequer foram mencionados dados ou subsídios para a fixação do valor apontado pela acusação ou qualquer instrução para a apuração do valor a ser indenizado. Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp 1361693/GO, julgado em 02/04/2019, e TJSP - Apelação Criminal nº 0002969-75.2005.8.26.0660 e Apelação Criminal 0011454-54.2021.8.26.482.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o

Princípio da Individualização das Penas.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

a) Atualize-se o histórico de partes;

b) Comunique-se o IIRGD;

c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;

d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA